

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1323/2538

นาง พา พันกิ่งทิพย์ โดยนางสมบูรณ์ ดี
เลิศผู้ เข้า

โจทก์

เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง บัวทอง พันกิ่งทิพย์ หรือคำศรี

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 141 วรรคสอง, มาตรา 246

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1คดีนี้ว่า ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1ได้ร่วม
ปรึกษาคดีและลงลายมือชื่อร่วมเป็นองค์คณะกับผู้พิพากษาศาลเดียวกันอีก2คนในต้น
ร่างคำพิพากษาแล้วแต่ลงลายมือชื่อในคำพิพากษาไม่ได้เพราะได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรง
ตำแหน่งที่ศาลอื่นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1ก็ได้บันทึกเหตุที่ลงลายมือชื่อไม่
ได้และแจ้งว่าได้ลงลายมือชื่อในต้นร่างคำพิพากษาแล้วซึ่งแสดงว่าเห็นพ้องด้วยกับคำ
พิพากษานั้นเป็นการปฏิบัติครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา141วรรคสองประกอบมาตรา246แล้วคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1จึงชอบ
ด้วยกฎหมายหาจำต้องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค1ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อร่วม
เป็นองค์คณะในคำพิพากษาดังกล่าวด้วยไม่เพราะกรณีนี้อาจจำเป็นต้องกระทำเมื่อ
การพิจารณาพิพากษาไม่ครบองค์คณะ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2519 โจทก์ยกที่ดิน 1 แปลงให้จำเลยโดย
เสนหา ซึ่งจำเลยนำไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 3747
ตำบลสังเม็ก (ปัจจุบันเป็นตำบลสวนกล้วย)อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แล้ว
จดทะเบียนให้นางสาวนงลักษณ์ พันกิ่งทิพย์ เป็นเจ้าของรวมครึ่งหนึ่ง ต่อมาวันที่ 19
พฤษภาคม 2533 จำเลยได้หมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงโดยด่าโจทก์ต่อหน้า
บุคคลอื่นว่า "กูจะให้มึงคืนทำไม มึงไม่มีดินสักงานหรอก จะไปตายที่ไหนก็ไป มึงจะ
โก่งดินกูหรือ" ขอให้เพิกถอนการให้ที่ดินครึ่งหนึ่งในส่วนของจำเลยในที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3747 ตำบลสังเม็กอำเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างโจทก์กับจำเลยและให้จำเลยไปจดทะเบียนโอน
ที่ดินแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นเจ้าของรวมกับนางสาวนงลักษณ์ พันกิ่ง
ทิพย์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบุคคลอื่นมิใช่จากโจทก์
และจำเลยไม่เคยหมิ่นประมาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการให้ที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยครึ่งหนึ่งใน
ส่วนของจำเลยในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3747
ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ และให้จำเลยไปจดทะเบียนโอน
ที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นเจ้าของรวมกับนางสาวนงลักษณ์ พันก
ิ่งทิพย์ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องตามฎีกาโจทก์ในข้อกฎหมายที่ว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า นายวุฒิ คราวุฒิ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ร่วมปรึกษาคดีและลงลายมือชื่อร่วมกับผู้พิพากษาในศาลเดียวกันอีก 2 คน ในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ได้อ่านให้คู่ความฟัง เพียงแต่มีการจดบันทึกเหตุที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญเท่านั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มิได้ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อร่วมเป็นองค์คณะในคำพิพากษาดังกล่าว จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 141 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 246 คำพิพากษาศาลอุทธรณ์นั้นต้องลงลายมือชื่อผู้พิพากษาที่พิพากษา แต่ถ้าผู้พิพากษาคคนใดลงลายมือชื่อไม่ได้ ก็ให้ผู้พิพากษาอื่นที่พิพากษาคดีนั้น หรืออธิบดีผู้พิพากษาแล้วแต่กรณี จดแจ้งเหตุที่ผู้พิพากษาคคนนั้นมิได้ลงลายมือชื่อ และมีความเห็นฟ้องด้วยคำพิพากษานั้น แล้วกลัดไว้ในสำนวนความ กรณีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีนี้ นายวุฒิ คราวุฒิ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ร่วมปรึกษาคดีและลงลายมือชื่อร่วมเป็นองค์คณะกับผู้พิพากษาศาลเดียวกันอีก 2 คน ในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว แต่ลงลายมือชื่อในคำพิพากษาไม่ได้เพราะได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก็ได้บันทึกเหตุที่ลงลายมือชื่อไม่ได้และแจ้งว่าได้ลงลายมือชื่อในต้นร่างคำพิพากษาแล้ว ซึ่งแสดงว่าเห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษานั้นเป็นการปฏิบัติครบถ้วนตามบทกฎหมายข้างต้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว หากจำเป็นต้องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อร่วมเป็นองค์คณะในคำพิพากษาดังกล่าวด้วยไม่ ซึ่งกรณีนี้อาจจำเป็นต้องกระทำเมื่อการพิจารณาไม่ครบองค์คณะ จึงไม่มีเหตุต้องให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาใหม่ตามที่โจทก์ฎีกาแต่อย่างใด

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>